

1511824-79.2021.8.26.0248
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Daniela Faria Romano
Comarca: Indaiatuba
Foro: Foro de Indaiatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/09/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Felipe Pereira Peia

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

FELIPE PEREIRA PEIA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 19h40, no interior do estabelecimento comercial situado na Rua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba
Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130
Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303
e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1511824-79.2021.8.26.0248 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1511824-79.2021.8.26.0248
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Felipe Pereira Peia

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

FELIPE PEREIRA PEIA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 19h40, no interior do estabelecimento comercial situado na Rua Ouro, 48, Recreio Campestre Joia, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, agindo em concurso com indivíduo até este momento não identificado, subtraiu, para proveito conjunto, mediante rompimento de obstáculos, 01 (um) alicate Stanley, 01 (um) alicate Famastil, 01 (uma) lixadeira Skil, 01 (uma) esmerilhadeira Wesco, 01 (uma) furadeira Dewalt, 01 (uma) plaina elétrica forte grande, 01 (uma) tupa Incco, 01 (um) nível e prumo a laser, tudo avaliado em R\$ 4.625,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais),

pertencentes a Celso de Magalhães Manutenção e Instalação, representada por Celso de Magalhães.

Recebida a denúncia (pág. 101/102), o réu foi citado (pág. 119), e a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 114). Durante a instrução foram ouvidas a vítima, um guarda civil e, ao final, o réu foi interrogado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (pág. 160/164), e a Defesa pleiteou o reconhecimento do erro de tipo, com a consequente absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (pág. 171/175).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou comprovada pelo laudo de exibição e apreensão de pág. 10, bem como pelo laudo de entrega de pág. 11.

Em juízo, a vítima Celso de Magalhães contou que saiu de seu estabelecimento por volta das 18 horas e, ao retornar, por volta das 20 horas, constatou que o cadeado que trancava o almoxarifado havia sido destruído. Narrou que foram furtadas diversas ferramentas, as quais foram integralmente recuperadas.

Sob o crivo do contraditório, o guarda civil Alexsandro da Silva afirmou que estava em patrulhamento quando visualizou o acusado trazendo consigo um saco preto nas costas, demonstrando grande dificuldade para carregá-lo. Ao notar a aproximação da guarnição, o indivíduo tentou esconder o rosto e passou a caminhar mais rápido, oportunidade em que se decidiu pela abordagem. Em revista pessoal, localizou diversas ferramentas, furadeira, picadeira, entre outras, no interior do saco.

Felipe sustentou que carregava os objetos, produto de furto, para outra pessoa, e receberia para tanto a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Por fim, contou que na Delegacia de Polícia a vítima reconheceu suas ferramentas e como seu o boné que o acusado usava.

Em interrogatório, o réu negou a prática delitativa. Afirmou que não conhecia os guardas civis responsáveis por sua prisão e que, ao ser abordado por eles, indicou a pessoa que lhe contratou para carregar a res furtivae, por R\$ 50,00 (cinquenta reais), poucos metros a sua frente, mas os agentes públicos não lhe deram ouvidos. Contou que estava há quatro dias sem dormir e sem comer e aceitou a oferta do desconhecido, não sabendo esclarecer a razão de tal pessoa lhe oferecer dinheiro para que carregasse o material.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito narrado na denúncia. Felipe carregava as ferramentas subtraídas do estabelecimento vítima, logo após a subtração, e sua versão, de que apenas carregada produto para o autor do furto, restou isolada.

Mas embora não mereça respaldo a tese defensiva, é caso de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 155, caput, do Código Penal. Conforme mensagem eletrônica recebida a pág. 142/143, a Autoridade Policial não requisitou a perícia do local do fato, de forma que restou prejudicada a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Ademais, também não ficou comprovado nos autos o concurso de agentes, não sendo nenhuma prova produzida neste sentido, de forma que Felipe deve ser condenado pela prática de furto simples.

Passo a dosar a pena.

Além da condenação certificada a pág. 57/58, relativa aos autos 1501549-15.2019.8.26.0548, que ensejará o reconhecimento da reincidência específica, o réu possui outras três condenações definitivas não atingidas pelo período depurador, relativas aos autos 0001412-49.2015.8.26.0548 (pág. 56), 0001540-35.2016.8.26.0548 (pág. 56/57), 0040511-04.2014.8.26.0114 (pág. 57). Assim, resta autorizada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Conforme já consignado, a certidão de página 57/58, relativa aos autos 1501549-

15.2019.8.26.0548, enseja o reconhecimento da reincidência específica do acusado, em virtude de condenação com trânsito em julgado pela prática de outro delito de roubo. Assim, exaspero a pena de 1/3, resultando ela em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes. Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa , estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno FELIPE PEREIRA PEIA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal. Em razão dos antecedentes desabonadores e da reincidência, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. E sendo a reincidência específica, vedada sua substituição por penas restritivas de direitos. Subsistindo os motivos que ensejaram a manutenção de sua custódia cautelar, negolhe o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se o réu no local em que se encontrar.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Indaiatuba, 08 de setembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA